

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1032/2533 นายสัมฤทธิ์ อินทิตนันทน์ โจทก์
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงสมัย กับพวก จำเลย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงสมัย ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
 นายกิจฟอง กองเรืองกิจ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 181)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้เงินโจทก์ 300,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นวันที่
จำเลยที่ 1 ส่งสินค้าออกตามโควตาเป็นการรับเอาประโยชน์ตามสัญญาจนกว่าจะ
ชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 22,623 บาทตามที่
โจทก์ขอ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 176,177)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง อุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 155,160)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับเงินจำนวน 322,660 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 300,000 บาท นับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2528จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับเงินจำนวน 322,660 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 300,000 บาท นับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2528จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ